

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1809/2531

นางสุรางค์ ศิลปเจริญ

โจทก์

นายไพศาล เทศสมบุรณ์ กับพวก

จำเลย

นางสุรางค์ ศิลปเจริญ (หม้าย) โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีโจทก์อยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง จะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 มาใช้ไม่ได้ และไม่ปรากฏข้อความให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าโจทก์ได้ฎีกาในข้อเท็จจริงอีกทั้งโจทก์มิได้ขอให้ศาลพิพากษาให้ชนะคดีตามฟ้อง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาชั้นไต่สวนมูลฟ้องของโจทก์เพื่อดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365 และ 83 พร้อมกับเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสามจะออกไปจากที่ดินโจทก์

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องและให้รับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาเฉพาะข้อหาในส่วนแพ่งต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 80)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องของโจทก์เฉพาะคดีส่วน
อาญา โดยวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ คดีจึงไม่มีมูลความ
ผิดฐานบุกรุกตามฟ้อง เป็นการยกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ได้มา
ซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยผลของกฎหมาย จึงเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงแม้จะเป็นฎีกาในชั้นใต้สวนมูลฟ้องก็ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องของโจทก์เฉพาะคดีส่วน
อาญา โดยวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ คดีจึงไม่มีมูลความ
ผิดฐานบุกรุกตามฟ้อง เป็นการยกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ได้มา
ซึ่งสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยผลของกฎหมาย จึงเป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จ
จริงแม้จะเป็นฎีกาในชั้นใต้สวนมูลฟ้องก็ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ